

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5674/2544

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดชัยบุรี

นายบุญนำ สมเชื้อ

ป.อ. มาตรา 1 (7),

ป.อ. มาตรา 1 (7), มาตรา 188

โจทก์

จำเลย

188

แบบพิมพ์เช็คที่ยังไม่ได้กรอรายการเท่ากับยังมิได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข อันเป็น หลักฐานแห่งความหมายนั้น จึงไม่เป็นเอกสารตามมาตรา 1 (7) แห่ง ป.อ. แม้จำเลยเอาแบบพิมพ์เช็คของผู้เสียหายไปตามฟ้องก็หาเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 188 ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 188, 266, 268, 335 ให้จำเลยคืนเช็คเลขที่ 3810871, 3810872 และ 3810870 หรือใช้ราคาเป็นเงิน 15 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188, 335 (11) วรรคแรก, 266 (4), 268 (ที่ถูก 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 266 (4)) ความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารใดของผู้อื่นและ

ความผิดฐานลักทรัพย์เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (11) วรรคแรก จำคุกกระทงละ 1 ปี รวมสามกระทงจำคุก 3 ปี ความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมให้ลงโทษฐานใช้เอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 (ที่ถูกมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วย มาตรา 266 (4) ตามมาตรา 268 วรรคสอง) จำคุกกระทงละ 2 ปี รวมสามกระทง จำคุก 6 ปี รวมจำคุก 9 ปี จำเลยให้ การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 4 ปี 6 เดือน ให้จำเลยคิ่นเช็คเลขที่ 3810870, 3810871 และ 3810872 หรือใช้ราคาเป็นเงิน 15 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พินักษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานใช้เอกสารปลอมจำคุกกระทงละ 1 ปี รวม 3 กระทง จำคุก 3 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วคงจำคุก 1 ปี 6 เดือน เมื่อรวมกับความผิดฐานอื่นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นอีก 1 ปี 6 เดือน รวมจำคุก 3 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า? การที่จำเลยเอาแบบพิมพ์เช็คของผู้เสียหายไป ซึ่งแบบพิมพ์เช็คที่ยังไม่ได้กรอกรายการเท่ากับยังมิได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษรตัวเลข อันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น จึงไม่เป็นเอกสารตามมาตรา 1 (7) แห่งประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้นแม้จำเลยเอาแบบพิมพ์เช็คของผู้เสียหายไปตามฟ้องก็หาเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 ไม่

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ข้อหาความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1.

(วิเทพ ศิริพากย์-มงคล ทับเที่ยง-กุลพัชร อิทธิธรรมวินิจ)

ศาลจังหวัดชัยบุรี - นายยงยศ คุปตะวาทีน
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายเรวัตร อิศราภรณ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>